



DIREITO ADMINISTRATIVO

# CLASSIFICAÇÃO E ESPÉCIES DE ATOS ADMINISTRATIVOS

SIMPLES • COMPLEXO • COMPOSTO • VINCULADO • DISCRICIONÁRIO • 5 ESPÉCIES

DIREITO ADMINISTRATIVO • AULA 04

DIA 21 • 4ª AULA DO DIA • GOLD SIGNATURE

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



## FORMAÇÃO DA VONTADE

# A classificação que mais cai em pegadinhas

## 1. Ato simples

Resulta da manifestação de vontade de um único órgão, ainda que esse órgão seja colegiado. O número de pessoas que integram o órgão não transforma o ato em complexo.

EXEMPLO Deliberação de um conselho administrativo, enquanto manifestação de um único órgão colegiado, pode ser ato simples.

BIZU 95+ UM ÓRGÃO = simples; não conte assinaturas.

PEGADINHA Dizer que todo ato de órgão colegiado é complexo.

### Q01 CEBRASPE • PC-AL • 2021

São classificados simples os atos administrativos editados a partir da vontade de um único órgão público, seja ele singular, seja colegiado.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

## 2. Ato complexo

Forma-se pela conjugação necessária de vontades de dois ou mais órgãos para produzir um único ato. As manifestações se fundem para compor o ato final.

EXEMPLO A formação depende de duas vontades autônomas que, juntas, completam um único ato administrativo.

BIZU 95+ COMPLEXO = duas ou mais vontades formam UM ato.

PEGADINHA Confundir sequência de aprovação acessória com fusão de vontades.

### Q02 CEBRASPE • ABIN • 2018

Ato complexo é aquele que se forma pela conjugação de vontades de dois ou mais órgãos administrativos, que se fundem para formar um único ato com conteúdo e finalidade únicos.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

## 3. Ato composto

Há um ato principal e uma manifestação acessória ou instrumental que funciona como aprovação, visto, ratificação ou controle para produzir eficácia/regularidade conforme o caso. Diferentemente do complexo, não há fusão para criar um único conteúdo volitivo.

EXEMPLO Autoridade pratica ato principal e outro órgão apenas o aprova para que produza efeitos.

BIZU 95+ COMPOSTO = principal + acessório.

PEGADINHA Chamar de complexo toda situação com participação de dois órgãos.



## OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

# O que a banca mistura com formação

## 4. Gerais e individuais

Atos gerais atingem destinatários indeterminados ou uma classe de situações; atos individuais possuem destinatários determinados ou determináveis. A classificação não depende apenas de o ato estar publicado.

EXEMPLO Regulamento geral atinge conjunto indeterminado; nomeação de servidor possui destinatário específico.

BIZU 95+ GERAL = destinatário abstrato; INDIVIDUAL = destinatário definido.

PEGADINHA Achar que ato individual é sempre sigiloso.

## 5. Internos e externos

Atos internos produzem efeitos predominantemente no âmbito da própria Administração; externos alcançam administrados ou produzem efeitos além da estrutura interna. Muitos atos precisam de publicidade compatível com seus efeitos.

EXEMPLO Ordem de serviço dirigida ao funcionamento interno difere de licença expedida ao particular.

BIZU 95+ Pergunte ONDE o efeito jurídico se projeta.

PEGADINHA Confundir “interno” com ato que nunca precisa ser publicado.

## 6. Vinculados e discricionários

No vinculado, a lei predefine os requisitos e, preenchidos, a Administração deve atuar conforme a solução legal. No discricionário, a lei abre espaço legítimo para avaliação de conveniência/oportunidade dentro dos limites jurídicos. Discricionariedade nunca é liberdade contra a lei.

EXEMPLO Licença, em regra, é ato vinculado; autorização administrativa clássica tem feição discricionária e precária.

BIZU 95+ DISCRICIONÁRIO ≠ arbitrário.

PEGADINHA Dizer que ato discricionário não sofre controle judicial de legalidade.



## ESPÉCIES

# O mapa clássico em cinco grupos

## 7. Atos normativos

Têm conteúdo geral e abstrato voltado a explicitar/complementar a execução da lei no âmbito da competência administrativa: regulamentos, instruções normativas e outras espécies conforme o sistema.

EXEMPLO Regulamento detalha execução da lei sem poder inovar livremente contra ela.

BIZU 95+ **NORMATIVO** = regra administrativa geral.

PEGADINHA Tratar decreto como sinônimo absoluto de ato normativo: decreto também pode conter ato individual.

## 8. Atos ordinatórios

Organizam e disciplinam o funcionamento interno e a atuação dos agentes: ordens de serviço, circulares, avisos, portarias em certos usos etc. A classificação depende do conteúdo, não apenas do nome do documento.

EXEMPLO Ordem de serviço distribui tarefas internas em unidade administrativa.

BIZU 95+ **ORDINATÓRIO** = arruma a casa administrativa.

PEGADINHA Classificar todo ato chamado “portaria” da mesma forma sem ler seu conteúdo.

### Q03 CEBRASPE • CGM João Pessoa • 2018

Regulamento e ordem de serviço são exemplos, respectivamente, de ato normativo e de ato ordinatório.

**MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO**

## 9. Atos negociais

A Administração consente, reconhece ou possibilita ao particular o exercício de pretensão/atividade dentro dos requisitos legais. Licença e autorização são exemplos clássicos, mas possuem regimes diferentes.

EXEMPLO Licença para atividade quando todos os requisitos legais estão preenchidos é manifestação vinculada.

BIZU 95+ **NEGOCIAL** não significa contrato bilateral.

PEGADINHA Afirmar que licença é discricionária e precária por natureza.

### Q04 CEBRASPE • TCDF • 2021

Por meio da licença, ato administrativo unilateral e vinculado, a Administração faculta ao interessado o exercício de atividade, desde que preenchidos os requisitos legais.

**MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO**



## ENUNCIATIVOS E PUNITIVOS

# Dois grupos que parecem simples, mas geram confusão

## 10. Atos enunciativos

Certificam, atestam ou expressam opinião/conhecimento da Administração sobre determinada situação. Certidões, atestados e pareceres são exemplos típicos, ressalvadas as peculiaridades jurídicas de cada instituto.

EXEMPLO Certidão reproduz dado constante de registro administrativo; parecer manifesta avaliação técnica ou jurídica.

BIZU 95+ ENUNCIATIVO = declara/certifica/opina.

PEGADINHA Colocar parecer e visto automaticamente entre atos negociais.

### Q05 CEBRASPE • MPO • 2024

Homologação, parecer, visto e licença são todos atos administrativos negociais.

**MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO**

## 11. Atos punitivos

Aplicam sanções a quem viola dever jurídico administrativo, após observância da competência, procedimento e garantias cabíveis. Podem atingir agentes públicos ou administrados sujeitos a vínculo administrativo.

EXEMPLO Multa administrativa e sanção disciplinar são manifestações punitivas, mas obedecem regimes e processos próprios.

BIZU 95+ PUNITIVO = consequência administrativa por infração.

PEGADINHA Confundir sanção administrativa com pena criminal aplicada pela Administração.

MAPA DE MEMÓRIA NORMA = normativo • ORGANIZA = ordinatório • CONSENTE = negocial • DECLARA = enunciativo • SANCIONA = punitivo.



## PEGADINHAS FINAIS

# Classificação é ferramenta, não etiqueta eterna

## 12. Um nome pode esconder conteúdos distintos

A classificação depende do conteúdo e dos efeitos concretos. “Decreto”, “portaria” e “resolução” são formas/nomenclaturas que podem veicular conteúdos diferentes, de acordo com competência e finalidade.

EXEMPLO Uma portaria pode organizar serviço interno ou praticar ato individual de pessoal.

BIZU 95+ Leia o CONTEÚDO antes de classificar pelo nome.

PEGADINHA Memorizar listas rígidas de nomes como se não houvesse exceções.

## 13. Perfeição, validade e eficácia não são sinônimos

Ato perfeito completou seu ciclo de formação. Validade refere-se à conformidade com o ordenamento. Eficácia é aptidão para produzir efeitos. Um ato pode estar perfeito e ainda ter eficácia condicionada ou conter vício de validade.

EXEMPLO Ato já assinado e formado pode depender de condição ou termo para produzir determinado efeito.

BIZU 95+ PERFEITO ≠ válido ≠ eficaz.

PEGADINHA Afirmar que ato perfeito é necessariamente válido e já eficaz.



## CORREÇÃO

# Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

**QUESTÃO 01 - CERTO**

Ato simples decorre da vontade de um único órgão, seja ele singular ou colegiado. O número de integrantes do órgão não muda a classificação.

**QUESTÃO 02 - CERTO**

No ato complexo, duas ou mais vontades de órgãos distintos conjugam-se para formar um único ato.

**QUESTÃO 03 - CERTO**

Regulamento possui natureza normativa; ordem de serviço é exemplo clássico de ato ordinatório quando organiza a execução interna.

**QUESTÃO 04 - CERTO**

A licença administrativa clássica é unilateral e vinculada: preenchidos os requisitos, não existe juízo livre de conveniência para negar o direito.

**QUESTÃO 05 - ERRADO**

Parecer e visto se inserem, em regra, no grupo enunciativo/manifestativo, e a lista apresentada mistura espécies distintas; licença é negocial.

**REVISÃO DE 60 SEGUNDOS** Formação: simples = um órgão; complexo = vontades fundidas; composto = ato principal + manifestação acessória. Vinculado não tem mérito de conveniência; discricionário continua sujeito à lei. Espécies: normativo, ordinatório, negocial, enunciativo, punitivo. Licença = vinculada; autorização clássica = discricionária/precária. Perfeição, validade e eficácia são planos diferentes.

**RASTREABILIDADE E FONTES**

Doutrina administrativa majoritária; questões oficiais CEBRASPE PC-AL/2021, ABIN/2018, CGM João Pessoa/2018, TCDF/2021 e MPO/2024, recuperadas do banco da Mentoria.

**DIA 21 • AULA 04 CONCLUÍDA**

Feche o material e repita os contrastes-chave sem consultar a página. Revisão ativa antes de releitura.